



TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

Nota preliminar: A palavra “Contrato” significa o acordo de compras, seus anexos e estes Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços. A versão em português prevalece sobre a versão em inglês para todos os fins legais.

CLÁUSULA PRIMEIRA - PROPRIEDADE INTELECTUAL

1.1 Toda a obra, resultados, relatórios e quaisquer documentos obtidos e/ou elaborados pela **CONTRATANTE** ou pela **CONTRATADA** na execução dos serviços ora contratados serão de exclusiva propriedade da primeira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E ORDEM DE PREVALÊNCIA

2.1. Integram o Contrato ora formalizado, independentemente de sua transcrição, e terão plena validade, salvo naquilo que tenham sido modificados por este instrumento, os documentos listados no acordo de compra.

2.1.1. A **CONTRATADA** está ciente que, para atender a mudanças na legislação ou para atender o seu processo de atualização e melhoramento contínuo, a **CONTRATANTE** poderá introduzir alterações nos documentos listados no acordo de compras, inclusive nos presentes Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços (TCG). Por isso, a **CONTRATADA** deverá periodicamente, acessar o sítio eletrônico <https://www.alcoa.com/global/en/contact/supplier/default.asp> para obter a versão mais atualizada dos TCG, independentemente de comunicação da **CONTRATANTE**.

2.2. Ficam expressamente revogados quaisquer pactos, ajustes, cláusulas e condições anteriormente estabelecidas entre as partes, em tudo que contrariar o que dispõe o Contrato, ficando claro que, ocorrendo divergência de condições entre o avençado neste instrumento e eventuais documentos, integrantes ou não do Contrato, prevalecerão sempre as disposições destes Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços.

2.3. Em caso de divergência o Escopo de Contratação elaborado pela **CONTRATANTE** prevalecerá sobre quaisquer documentos elaborados pela **CONTRATADA**, **prevalecerá, inclusive, sobre a proposta comercial.**

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E SUSTAÇÃO

3.1. No preço da prestação de serviços, que é fixo e irrevogável por todo o período de vigência do contrato, já se acham incluídos todos os custos da **CONTRATADA** para a perfeita execução dos serviços, sem nenhuma exceção, dentre os quais:

- I - Preparo dos locais de execução dos serviços e mobilização;
- II - Trabalhos necessários à medição dos serviços executados;
- III - Fornecimento de materiais, exceto quando especificamente indicado em contrário;
- IV - Fornecimento de mão-de-obra, incluindo o transporte de pessoal no local dos serviços;
- V - Direitos autorais, “royalties” e franquias;
- VI - Todos os custos decorrentes de encargos trabalhistas e previdenciários referentes aos seus empregados e aos empregados de eventuais subcontratados, encargos administrativos, tributos federais, estaduais e municipais, conforme legislação em vigor, amortização dos equipamentos, materiais de uso e consumo nas atividades auxiliares, EPI's, juros, seguros, lucros e riscos, improdutividade de mão-de-obra e dos equipamentos, perdas de qualquer natureza e outros encargos referentes à execução do Contrato;
- VII – Caso o preço da prestação dos serviços tenha sido negociado em moeda estrangeira, o Preço da Nota Fiscal será calculado utilizando-se o preço contratado em moeda estrangeira



multiplicado pela taxa de câmbio de venda (PTAX-800)
publicada pelo Banco Central do Brasil em no dia anterior ao dia da fatura;



VIII – Custos relativos à carta de fiança bancária ou seguro-garantia apresentados pela **CONTRATADA**, na hipótese de ocorrência de adiantamentos de valores por parte da **CONTRATANTE**.

3.2. A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de sustar e reter os pagamentos, quaisquer que sejam os importes, sempre que:

(a) Não forem tomadas providências, julgadas satisfatórias pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo de 03 (três) dias corridos, para as causas de inadimplência comprovada na execução do objeto contratado, prévia e expressamente comunicadas, por escrito, à **CONTRATADA** pela **CONTRATANTE**.

(b) A **CONTRATADA** não comprovar, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, estar rigorosamente em dia com todos os pagamentos a seus empregados, terceiros e/ou fornecedores ligados ao objeto do contrato, quaisquer que sejam, pelos quais se obrigou neste instrumento.

- (i) Quando os serviços forem prestados no estabelecimento da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá apresentar declaração de adimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias.
- (ii) Se os serviços forem prestados na unidade de Juruti da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA**, ao final da contratação, deverá apresentar declaração de adimplemento de obrigações expedida pela Associação Comercial e Empresarial de Juruti – ACEJ.

(c) A qualidade dos serviços prestados pela **CONTRATADA** não estiver de acordo com as especificações técnicas previstas em qualquer dos documentos integrantes do Contrato, e não forem tomadas providências julgadas satisfatórias pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo de três dias, contados de comunicação escrita apontando o problema.

(d) Houver qualquer débito comprovado da **CONTRATADA** para com a **CONTRATANTE**, seja a que título for.

3.3. A **CONTRATANTE** dará conhecimento para a **CONTRATADA** da razão da sustação do pagamento, concedendo prazo razoável para que seja sanada a questão apresentada. Findo o prazo concedido, a **CONTRATANTE** manterá retido(s) o(s) pagamento(s) até que a **CONTRATADA** demonstre, por meio idôneo, ter sanado a questão apresentada.

3.4. A retenção justificada dos pagamentos, nos termos do item 3.3. não trará quaisquer ônus para a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA - FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serão depositados em conta corrente de titularidade da **CONTRATADA** a ser informada à **CONTRATANTE** por escrito. A **CONTRATADA** compromete-se a comunicar a **CONTRATANTE**, com antecedência de 30 (trinta) dias qualquer modificação dos dados bancários, sob pena de suspensão dos pagamentos devidos sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**.

4.1.1. Caso ocorra atraso de pagamento por motivo imputável à **CONTRATANTE**, ao valor devido será acrescido correção monetária calculada com base na variação proporcional pelo índice IGP-DI/FGV, calculado pelo período compreendido entre o primeiro dia de atraso e a data do efetivo pagamento.

4.2. Verificada a existência de erro ou omissão em qualquer fatura, qualquer das partes poderá solicitar sua correção, consignando-se o resultado desta, se houver, na fatura imediatamente seguinte à sua constatação. A fatura que apresentar vício que a invalide totalmente deverá ser substituída, vigorando o prazo para seu pagamento a partir da data de recebimento da nova fatura.



4.3. A liberação dos pagamentos, devidos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, será contra a COMPROVAÇÃO MENSAL, nos termos do número (i), da alínea (b), do item 3.2 supra, do cumprimento e pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias que digam com os empregados da **CONTRATADA**, ou de terceiros, por ela subcontratados, alocados para a execução dos serviços ora contratados e de todos os impostos e taxas incidentes e decorrentes da operacionalização desses serviços ora contratados.

4.3.1. O não recebimento das cópias das guias de recolhimento devidamente autenticadas, acarretará retenção do pagamento ficando desde já estabelecido que a **CONTRATANTE** não se responsabilizará por nenhum ônus advindo desta falta.

4.4. Desde já a **CONTRATADA** autoriza a **CONTRATANTE** a descontar do valor de suas faturas, as suas obrigações pecuniárias correspondentes a:

(a) Multas previstas neste instrumento;

(b) Reparação dos danos comprovadamente causados pela **CONTRATADA** ou suas subcontratadas a equipamentos ou materiais de propriedade da **CONTRATANTE**, após ter esta fornecido todos os documentos, informações, salvados e demais itens exigidos pela companhia seguradora da **CONTRATADA**, para a devida cobertura.

(c) Quaisquer outros custos incorridos pela **CONTRATANTE** e que sejam, por força deste contrato ou da lei, de responsabilidade da **CONTRATADA**.

4.5. A **CONTRATADA** será a única responsável pelo pagamento dos serviços executados por suas subcontratadas e por todos os tributos que daí decorram, conforme legislação em vigor. Entre tais subcontratadas e a **CONTRATANTE** não haverá relação jurídica obrigacional.

4.6. É condição para o pagamento de cada Fatura/Nota Fiscal a apresentação de declaração da **CONTRATADA** de quitação das obrigações anteriores de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

4.6.1. Se houver obrigações não quitadas pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá ressaltá-las na supracitada declaração de quitação.

4.7. É expressamente vedada, no todo ou em parte, a cessão, alienação, transferência ou desconto com terceiros, seja a que título for, dos créditos decorrentes do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, sem a expressa anuência da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. A execução do serviço objeto do Contrato será feita em conformidade com (i) escopo do serviço, (ii) planilha de composição de custo e (iii) com a proposta comercial, nesta ordem de prevalência

5.2. Quando os serviços forem prestados no estabelecimento da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** manterá, para a prestação desses serviços, o seu quadro de empregados devidamente uniformizados e portando crachá de identificação, para controle de acesso às dependências da **CONTRATANTE**.

5.3. A **CONTRATADA** assumirá todas as responsabilidades contratuais decorrentes da eventual subcontratação, perante a **CONTRATANTE**, sendo considerada, para todos os efeitos, como ÚNICA e EXCLUSIVA **CONTRATADA**.

5.4. A **CONTRATADA** obriga-se, durante a vigência do Contrato ou sua eventual prorrogação, a não empregar materiais/equipamentos de qualidade inferior, inadequados ou eventualmente não aplicáveis aos fins desejados. Outros materiais só poderão ser utilizados se houver a prévia anuência, por escrito, do Setor Responsável da **CONTRATANTE**.

5.5. A aceitação definitiva dos serviços será precedida de aprovação, por parte da **CONTRATANTE**, mediante verificação e comprovação da satisfação quanto à sua execução,



mas não implica em extinção das responsabilidades que a Lei e o Contrato atribui à **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA CONTRATANTE

6.1. A **CONTRATADA** poderá utilizar equipamentos de propriedade da **CONTRATANTE** para executar os serviços objeto do Contrato, condicionada à prévia autorização da **CONTRATANTE**, reportada em formulário próprio.

6.2. A **CONTRATADA** declara e garante que os seus empregados, que utilizarem equipamentos de propriedade da **CONTRATANTE**, tem pleno conhecimento, habilitação e experiência quanto ao seu uso.

6.3. O recebimento do equipamento pela **CONTRATADA** caracteriza a aceitação quanto às suas perfeitas condições de uso e manutenção, ficando a **CONTRATADA** responsável por restaurar e indenizar qualquer dano causado ao próprio equipamento ou em decorrência do seu uso, ao patrimônio da **CONTRATANTE**, aos seus empregados e a terceiros.

6.4. A **CONTRATADA** é responsável pelo treinamento adequado de seus empregados consequentemente se responsabilizará por eventuais acidentes ocorridos na realização dos serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Sem prejuízo de outras responsabilidades, que a Lei e o Contrato lhe atribuam, a **CONTRATADA** será ilimitada e integralmente responsável:

7.1.1. pelo pagamento de todos os tributos diretos e indiretos resultantes da prestação dos serviços objeto do Contrato e sobre ela incidentes;

7.1.2. pelo pagamento de todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária resultantes da mão de obra, que a **CONTRATADA** utilizar para a prestação dos serviços objeto do Contrato;

7.1.3. por todos os danos pessoais e materiais, que as pessoas por ela utilizadas na execução dos serviços objeto do Contrato comprovadamente venham a causar à própria **CONTRATADA**, à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da execução dos serviços pela **CONTRATANTE**;

7.1.4. por corrigir e/ou refazer, conforme o caso, por sua inteira conta e responsabilidade, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. Na hipótese de não correção e/ou refazimento dos serviços pela **CONTRATADA** no prazo acordado com a **CONTRATANTE**, esta última poderá, a seu exclusivo critério, contratar terceiro para a realização destas correções e/ou refazimentos sendo os respectivos custos repassados integralmente à **CONTRATADA**;

7.1.5. pelo fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) a seus empregados, instruções e normas de segurança, bem como por fiscalizar e por fazer com que os mesmos utilizem efetivamente tais equipamentos e observem tais instruções e normas, além da legislação em vigor;

7.1.6. por todos os danos pessoais de qualquer natureza, inclusive morte, que as pessoas por ela destacadas para executar os serviços objeto do Contrato venham a sofrer, na execução do objeto do Contrato.

7.1.7. pela contratação, manutenção e renovação de todos os seguros, não só dos exigidos por lei, mas também dos necessários à proteção das pessoas de seus empregados, do patrimônio da **CONTRATANTE** e de terceiros;



7.1.8. nos termos do artigo 31 da Lei no. 8.212/91, com as modificações introduzidas pela Lei no. 9.711/98, elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento de contribuições previdenciárias distintas para os seus empregados especializados que prestarão serviços a ora **CONTRATANTE**;

7.1.9. por entregar à **CONTRATANTE**, junto com a fatura mensal do serviço prestado, cópia autenticada dos comprovantes de cumprimento e pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias do mês, inclusive cópias das guias de recolhimento de INSS e FGTS, relativas aos seus empregados e aos que a **CONTRATADA** venha a subcontratar estando a **CONTRATANTE** autorizada a reter qualquer pagamento devido à **CONTRATADA** em caso de não cumprimento desta obrigação;

7.1.10. por manter, e fazer com que as pessoas por ela utilizadas para a prestação de serviços mantenham, o mais absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações ou aperfeiçoamentos da **CONTRATANTE**, de que venham a ter acesso ou conhecimento, ou ainda, que lhe seja confiado em razão do desenvolvimento do objeto do Contrato, sendo esses de interesse da **CONTRATANTE** ou de terceiros envolvidos, não podendo, sobre qualquer pretexto ou desculpa, omissão, culpa ou dolo, revelar, reproduzir ou deles dar conhecimento a estranhos dessa contratação, salvo se houver consentimento expresso por parte da **CONTRATANTE** em documento próprio;

7.1.11. por cumprir rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, em âmbito federal, estadual ou municipal, bem como todas as normas e regulamentos internos da **CONTRATANTE**, obrigando-se a ressarcir a **CONTRATANTE** de todos os prejuízos que este venha a sofrer em razão do descumprimento da referida legislação ambiental e normas, bem como, independentemente da existência de culpa, a responder, a qualquer tempo, pelos danos causados ao meio ambiente e a terceiros que ocorram em razão de falha na prestação do serviço objeto desta contratação, indenizando ou reparando suas consequências, seja à **CONTRATANTE**, a terceiros ou ao poder público;

7.1.12. por executar o processo de recrutamento e seleção de seus empregados, considerando-se os antecedentes e habilitação profissionais dos candidatos, de forma a assegurar a seleção e contratação de trabalhadores adequados às posições a serem ocupadas e ao tipo de serviço a ser executado, e sem que haja qualquer tipo de conflito de interesses com a **CONTRATANTE**;

7.1.13. por manter atualizados e devidamente registrados os exames médicos admissionais e periódicos de seus funcionários;

7.1.14. por substituir, imediatamente e sem ônus, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, qualquer empregado que apresentar comportamento inadequado que venha prejudicar o ambiente de trabalho;

7.1.15. por comparecer com seu responsável técnico e/ou administrativo, quando solicitado pela **CONTRATANTE**, para prestar esclarecimentos sobre o andamento dos serviços contratados;

7.1.16. por utilizar sua experiência e competência técnica na elaboração de estudos para racionalização/otimização de suas atividades, como forma de apresentar melhorias nos serviços contratados, com consequente redução de custo;

7.1.17. por não utilizar ou oferecer qualquer importância para influenciar de modo incorreto qualquer decisão, julgamento, ação ou omissão de empregados, funcionários ou representantes de órgãos governamentais, agências, pessoas ou entidades, sob pena de rescisão contratual por infração grave, sem prejuízo das sanções penais e cíveis aplicáveis;



7.1.18. por levar ao conhecimento da **CONTRATANTE** qualquer dúvida, omissão ou contradição, eventualmente constatada, na documentação técnica fornecida para a execução dos serviços;

7.1.19. pelo extravio de quaisquer ferramentas, equipamentos, utensílios ou e materiais de sua propriedade ou de sua posse, usados ou depositados na propriedade da **CONTRATANTE**, isentando a **CONTRATANTE** ou suas subsidiárias por danos eventualmente ocorridos, ainda que na hipótese de furto ou apropriação indébita dos mesmos;

7.1.20. por suprir imediatamente quaisquer deficiências apontadas e determinadas por órgãos fiscalizadores, tais como: Delegacia Regional do Trabalho e Ministério do Trabalho, entre outros;

7.1.21. por manter-se sempre rigorosamente regular perante as entidades da administração pública, direta ou indireta, que de algum modo exerçam fiscalização, controle ou poder de polícia sobre as atividades da **CONTRATADA**, que deverá estar a todo tempo plenamente autorizada e/ou licenciada, por quem de direito, a desempenhar as suas atividades;

7.1.22. por observar as exigências da auditoria e da fiscalização da **CONTRATANTE**;

7.1.23. por garantir que os produtos fornecidos e/ou utilizados na execução dos serviços não são nem contêm as seguintes substâncias: PCB's (bifenilas policloradas), CFC's (Clorofluorcarbonos), amianto, fibras cerâmicas refratárias, organoclorados, organofosforados, chumbo, cádmio, mercúrio, cromatos, ou outros metais pesados (em produtos para pintura, lubrificantes, reagentes e soluções químicas), mercúrio (em instrumentos de medição e componentes elétricos/eletrônicos), benzeno, derivados de benzidina, cádmio ou antimônio em tintas, eletrodos para soldagem ou em metais, clorofórmio, formaldeído ou substâncias formadoras do mesmo, cloreto de metileno, metil clorofórmio, metil e etil glicol éteres e seus acetatos, nitrosaminas e compostos capazes de formá-los, orto-toluidina, tolueno, diisocianatos, acrilatos, percloroetileno e tricloroetileno;

7.1.23.1 Pedidos / Contratos para reagentes e instrumentos para análises químicas contendo metais pesados, organoclorados, assim como fibras cerâmicas refratárias para isolamento em fornos de refusão e cadinhos estão excluídos das exigências acima.

7.1.23.2 Para os produtos químicos fornecidos e/ou utilizados na execução dos serviços, deverão ser previamente fornecidos os respectivos dados de segurança de produtos químicos (DSPQ/MSDS) e ficha de emergência conforme NBR 7500.

7.1.24. por arcar com todos os custos referentes a ligações telefônicas, cópias xerográficas e outros serviços administrativos que por ventura venham a ser disponibilizados pela **CONTRATANTE**;

7.1.25. por obter prévia e expressa autorização do Departamento de Aquisição & Logística da **CONTRATANTE** para a realização de qualquer serviço que não esteja contemplado no escopo deste Contrato. A **CONTRATADA** deverá submeter o seu requerimento à **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data pretendida para a execução dos serviços não contemplados no escopo deste Contrato, os quais somente poderão ser iniciados após expressa aprovação da **CONTRATANTE**.

7.1.25.1 A **CONTRATADA** reconhece e aceita que serviços executados e que não estejam contemplados no escopo ou que não tenham sido expressamente autorizados nos moldes do item 7.1.25, não serão pagos pela contratante e esta situação (não pagamento) não poderá ser tida como inadimplemento contratual.



7.1.26. pelo pagamento aos seus fornecedores de serviços e/ou produtos utilizados para cumprir o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Fornecer especificações e demais dados necessários à correta execução dos serviços solicitados neste Contrato.

8.2. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA** e de eventuais subcontratadas aos locais necessários à realização dos serviços, desde que os mesmos se encontrem devidamente identificados.

8.3. Credenciar pessoas do seu quadro de pessoal, para a verificação e acompanhamento dos serviços junto à **CONTRATADA**.

8.4. A **CONTRATANTE**, na qualidade de proprietária de todos os resultados dos serviços executados e dos direitos, é responsável por promover os registros que sejam possíveis e admitidos para resguardar ou salvaguardar àqueles direitos.

8.6. Por promover a retenção de impostos que determina a legislação.

CLÁUSULA NONA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA

9.1. Reconhecendo que não se estabelecerá qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e as pessoas que a **CONTRATADA** utilizar na execução dos serviços objeto do Contrato, a **CONTRATADA** assume a obrigação de suportar espontânea e integralmente todos os custos e despesas relativas a processos administrativos e judiciais de qualquer natureza, principalmente reclamações trabalhistas, que sejam eventualmente instaurados ou ajuizados contra a **CONTRATANTE** por referidas pessoas, condenações em quaisquer verbas, custas judiciais com perícia e peritos, assistentes técnicos, depósitos de qualquer natureza, honorários de advogado, inclusive os do patrono da **CONTRATANTE**.

9.1.1 A **CONTRATADA** envidará seus melhores esforços para encerrar eventuais reclamações trabalhista mediante a celebração de acordo, excluindo a **CONTRATANTE** da lide, preferencialmente, até a primeira audiência.

9.1.2 Caso a **CONTRATADA** não compareça em Juízo, fica a **CONTRATANTE** desde já autorizada a firmar acordo, nos termos que julgar necessários, para ser excluída da lide ou extinguir a Reclamatória, devendo a **CONTRATADA** arcar com os custos do acordo firmado, podendo a **CONTRATANTE** compensar o valor do acordo da próxima fatura a ser paga pela **CONTRATANTE** a **CONTRATADA**.

9.1.3 Caso a **CONTRATADA** compareça em Juízo, mas não tenha êxito em excluir a **CONTRATANTE** da reclamação trabalhista na primeira audiência, fica a **CONTRATANTE** desde já autorizada a firmar acordo diretamente com o reclamante com o intuito de obter sua exclusão da lide, em valor compatível com a realidade fática da demanda tendo como base a petição inicial, a contestação e documentos anexados aos autos. O valor gasto com o acordo será cobrado da **CONTRATADA** ou compensados com valores devidos pela **CONTRATANTE** em razão deste ou outro contrato.

9.1.4 Em qualquer hipótese, neste ato, a **CONTRATADA** autoriza a **CONTRATANTE** a indicar, como garantia do juízo, quaisquer bens da lista por ela apresentada ou quaisquer créditos, inclusive futuros, da **CONTRATADA** em posse da **CONTRATANTE**.

9.2 A **CONTRATADA** deverá arcar com todas as despesas referentes a eventuais reclamações trabalhistas, reembolsando, inclusive, as despesas incorridas pela **CONTRATANTE** com advogados. A **CONTRATADA** deverá arcar também com quaisquer outras despesas



relacionadas ao processo, tais como honorários de perito, custas judiciais, eventuais despesas com transporte e estadia de prepostos quando necessários, bem como eventual condenação.

9.3 Caso a **CONTRATANTE** venha a ter seus bens bloqueados em razão de reclamações trabalhista de empregados ou ex-empregados da **CONTRATADA**, ou venha a ser intimada a efetuar o pagamento, na qualidade de devedora solidária ou subsidiária, fica a **CONTRATADA** obrigada a reparar imediatamente o dano, valendo esta cláusula como título executivo extrajudicial e o extrato do bloqueio emitido pelo banco como comprovante do valor líquido exigido.

9.4. A **CONTRATADA** declara e garante à **CONTRATANTE** que tem pleno conhecimento dos termos da legislação previdenciária em vigor, e que adota todos os procedimentos nela previstos, especialmente, (1) a existência e manutenção de contabilidade regular e (2) o recolhimento de todas as contribuições sobre a folha de salários, na forma legal e preconizada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITO DE REGRESSO

10.1. Fica expressamente ajustado o direito de regresso da **CONTRATANTE** contra a **CONTRATADA**, na hipótese da primeira incorrer em qualquer custo ou despesa, por ter a última descumprido qualquer das obrigações que o Contrato lhe atribua, direito esse que obrigará à **CONTRATADA** a reembolsar à **CONTRATANTE** do valor despendido corrigido monetariamente, segundo o índice de variação do IGP-M/FGV (índice Geral de Preços do Mercado), calculado pelo IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) da Fundação Getúlio Vargas, ou seu eventual substituto, no período compreendido entre a data do desembolso e a do efetivo pagamento.

10.2. A **CONTRATADA** se compromete, outrossim, a sempre se antecipar no cumprimento de qualquer das obrigações assumidas no Contrato, em qualquer reclamação ou postulação de terceiros contra a **CONTRATANTE**, judiciais ou não, que possam ensejar qualquer espécie de custo ou despesa para a **CONTRATANTE** decorrente de atos cuja responsabilidade seja atribuída pelo Contrato à **CONTRATADA**. Nesse sentido, a **CONTRATADA**, tão logo tenha notícia, por simples comunicado escrito da **CONTRATANTE** ou por qualquer outro meio, de reclamação ou postulação contra a **CONTRATANTE**, nos termos desta cláusula, deverá intervir voluntariamente na mesma, assumindo a exclusividade do pólo passivo de tal reclamação ou postulação, sem prejuízo de reembolsar a **CONTRATANTE** de despesas já por esta incorridas. A obrigação ora assumida pela **CONTRATADA** aplicar-se-á em qualquer reclamação ou postulação de terceiros contra a **CONTRATANTE**, desde seu início, independentemente de culpa e das eventuais alegações que tenham **CONTRATADA** e **CONTRATANTE** sobre tal reclamação ou postulação. Aplicar-se-á também independentemente da qualificação jurídica do terceiro reclamante ou postulante. Em qualquer caso judicial, não havendo a **CONTRATADA** ainda assumido a exclusividade de responder pela reclamação ou postulação de terceiro, poderá a **CONTRATANTE**, se demandada sozinha, valer-se dos competentes institutos de intervenção de terceiro, especialmente o da denúncia da lide, para fazer valer a presente estipulação.

10.3. A **CONTRATANTE** poderá reter o pagamento de quaisquer quantias devidas à **CONTRATADA** e realizar a compensação das mesmas com os débitos da **CONTRATADA** eventualmente apurados pela aplicação do disposto nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

11.1. A **CONTRATADA** não poderá subcontratar a execução dos serviços que constituem objeto da prestação de serviços que ora se contrata, no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**, por escrito. Ainda que autorizada a subcontratação, a **CONTRATADA** será a única responsável perante a **CONTRATANTE**, pelo cumprimento das obrigações previstas nestas condições gerais de contratação.



11.2. Sem qualquer prejuízo das hipóteses de responsabilidade da **CONTRATADA** acima definidas, prevalecerão nas subcontratações as mesmas normas estabelecidas nestas condições gerais de contratação, ficando a **CONTRATADA** inteiramente responsável por todos os pagamentos e pelo comportamento dos subcontratados e seus empregados.

11.3. A subcontratação não altera as disposições destas condições gerais de contratação, que a empresa porventura subcontratada deverá observar por conta da **CONTRATADA**.

11.4. A **CONTRATADA** será a única responsável pelo pagamento dos serviços que subcontratar e pelos atos praticados pela subcontratada, sendo, perante a **CONTRATANTE**, solidariamente responsável com a subcontratada pelo pagamento de todos os tributos incidentes sobre a prestação de serviços desempenhada pela subcontratada e sobre a mão de obra por esta utilizada.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – CONFIDENCIALIDADE

12.1. A **CONTRATADA** se compromete a não utilizar e a não transmitir a ninguém as informações técnicas e tecnológicas obtidas direta ou indiretamente, sendo que a utilização das referidas informações pela **CONTRATADA** somente poderá se dar para fins de desenvolvimento e execução do objeto do Contrato em favor da **CONTRATANTE**, sendo certo que todo e qualquer documento ou informação recebida pela **CONTRATADA** no âmbito do Contrato são revestidos de irrestrita confidencialidade, respondendo a **CONTRATADA** por qualquer infração à obrigação de sigilo, bem como pelos prejuízos decorrentes da eventual infração.

12.2. A **CONTRATADA** obriga-se a transmitir aos seus empregados, prepostos e subcontratados as informações técnicas específicas, documentos e seus respectivos anexos recebidos da **CONTRATANTE** somente na medida em que os mesmos necessitem destas informações.

12.3. Nenhum direito ou licença é concedido à **CONTRATADA** com respeito a quaisquer informações, documentos, arquivos ou anexos que contenham especificações técnicas que sejam a ela, **CONTRATADA**, ou aos seus prepostos e subcontratados, revelados ou fornecidos.

12.4. A **CONTRATADA** se obriga desde já a devolver para a **CONTRATANTE**, tão logo deixe de usá-las na execução do objeto ora contratado, todas as informações recebidas com relação ao Contrato, e a manter sigilosos e devidamente arquivados todos e quaisquer documentos fornecidos ou disponibilizados pela **CONTRATANTE** ou por terceiros, bem como todos e quaisquer documentos por ela produzidos, relacionados direta ou indiretamente com o objeto do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – NOVAÇÃO

13.1. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas no Contrato não implicará novação, moratória ou renúncia a direito. A parte tolerante poderá exigir da outra parte o fiel e cabal cumprimento do Contrato, a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – RESCISÃO

14.1. O Contrato poderá ser rescindido, sem direito a indenização, sob qualquer título, por qualquer das partes e sem justa causa, desde que a parte denunciante promova uma interpelação ou comunicação escrita, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias corridos.

14.2. Na ocorrência de um dos seguintes eventos listados abaixo, o Contrato, automaticamente, dar-se-á por findo e rescindido, independentemente de interpelação ou notificação de uma parte pela outra.

1. Protesto de título por falta de pagamento, falência ou insolvência de qualquer das partes;



2. Cessão, por uma das partes, do Contrato a terceiros, sem o prévio e escrito consentimento da outra parte;
3. Suspensão da execução da prestação dos serviços contratados por determinação de autoridade competente, motivada pelo descumprimento de norma legal ou regulamentar imputável a **CONTRATADA**;
4. Restar comprovada situação de incapacidade técnico-comercial ou insolvência ou má fé da **CONTRATADA** no que diz com o objeto da presente contratação;
5. Em caso de inadimplemento de quaisquer das cláusulas ou condições previstas no presente instrumento por qualquer das partes, ou resilido pela superveniência de norma legal que o torne formal ou materialmente inexecutável.

14.3. A rescisão por culpa ou dolo de uma das partes lhe acarretará a responsabilidade pelas perdas e danos a que der causa, sem prejuízo das demais sanções contratuais e/ou legais aplicáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – MULTAS

15.1. Salvo ocorrência de caso fortuito, ou de força maior, assim conceituado no parágrafo único do art. 393 do Código Civil Brasileiro, ou outro motivo que venha a ser reputado justo pela fiscalização da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** ficará sujeita a multa definida no escopo de serviços, pela ocorrência de cada uma das seguintes infrações contratuais que cometer, limitado a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato:

- a) Paralisação total ou parcial dos serviços por prazo superior a 2 (dois) dias;
- b) Atraso no pagamento dos seus empregados;
- c) Não atendimento, dentro do prazo de 2 (dois) dias, de exigência da fiscalização da **CONTRATANTE**, objetivando o cumprimento de qualquer obrigação da **CONTRATADA** prevista neste Contrato ou nos demais documentos integrantes do mesmo, prazo esse contado da data de recebimento da notificação emitida pela **CONTRATANTE**;
- d) Violação dos procedimentos e normas de segurança, higiene e meio ambiente da **CONTRATANTE** e/ou legislação específica;
- e) Emprego de materiais ou equipamentos em desacordo com as especificações técnicas, ou de material recusado pela fiscalização da **CONTRATANTE**.

15.2. A aplicação de qualquer multa deverá ser imediatamente comunicada à **CONTRATADA**, para que essa realize o respectivo pagamento dentro de 5 (cinco) dias ou apresente defesa. Se não apresentada defesa ou se a defesa for recusada pela **CONTRATANTE**, fica esta autorizada a fazer a compensação do valor da multa no próximo pagamento devido à **CONTRATADA**, referente aos serviços objeto do Contrato ou de qualquer outro.

15.3 A multa prevista no escopo não se confunde com a análise de performance, a qual, nos contratos em que for cabível, sujeitará a **CONTRATADA** a *bônus* e *pênaltis*, que não serão limitados pelo percentual determinado no item 15.1 supra, podendo, inclusive, serem comutativos a multa e o *pênalti*.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – SEGUROS

16.1. A **CONTRATADA** obriga-se a contratar e manter, durante a execução dos serviços objeto do Contrato os seguintes seguros ou os seus equivalentes:

- a) Seguro de Vida em Grupo para seus empregados;
- b) Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura cruzada garantindo o ressarcimento de danos pessoais, inclusive morte, e danos materiais causados a terceiros durante a execução dos serviços objeto do Contrato.



16.2. Os valores de cobertura dos seguros previstos no caput desta cláusula deverão ser tecnicamente adequados às responsabilidades por eles garantidas.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – IMPOSIÇÕES LEGAIS

17.1. Caso qualquer das obrigações da **CONTRATANTE** estabelecidas no Contrato não possa ser cumprida, total ou parcialmente, como consequência direta ou indireta de quaisquer prescrições legais, regulamentações, imposições, restrições, proposições ou medidas emanadas de Lei, atos do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal ou órgãos da administração pública direta ou indireta bem como de ações e medidas de concessionários, permissionários ou autorizados de serviços públicos que provoquem redução da capacidade de produção ou de fornecimento da unidade fabril da **CONTRATANTE**, mencionada no preâmbulo do Contrato, a **CONTRATANTE** poderá, a seu exclusivo critério, suspender referidas obrigações, estando assim livre de cumpri-las, ou reduzir as quantidades de bens e serviços de que trata o Contrato, em ambos os casos mediante notificação prévia de 10 (dez) dias a **CONTRATADA**, a qual poderá não aceitar a suspensão ou diminuição e dar por rescindido o contrato, sem ônus para as partes, desde que notifique a **CONTRATANTE** no prazo de 30 dias contados da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.

17.2. Aceita a suspensão ou diminuição de que trata o caput desta cláusula, continuará o Contrato em vigor, excetuando-se a obrigação da **CONTRATANTE** que tenha sido suspensa ou reduzida em decorrência de tal evento, assim permanecendo enquanto durar o evento motivador da suspensão ou redução, ficando igual e proporcionalmente suspensa ou reduzida a correspondente contraprestação da **CONTRATADA**.

17.3. Não será devido pela **CONTRATANTE** a **CONTRATADA** nenhum pagamento de multa, indenização ou reparação em decorrência da aplicação do quanto disposto na presente cláusula, tampouco será imposta pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE** qualquer penalidade em razão da suspensão da obrigação ou redução das quantidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – FISCALIZAÇÃO

18.1. Sem prejuízo da integral responsabilidade da **CONTRATADA**, os serviços objeto deste contrato poderão ser acompanhados e fiscalizados pela **CONTRATANTE** ou por terceiros por ela credenciados, doravante denominados FISCALIZAÇÃO, em qualquer de suas fases, desde que tais atividades sejam previamente agendadas.

18.2. A FISCALIZAÇÃO poderá, no exercício de sua atividade, requerer junto à **CONTRATADA** todas as informações que considerar necessárias, obrigando essas últimas a fornecer todos os dados para a certificação do cumprimento das especificações, bem como assegurar acesso aos locais de fabricação de quaisquer partes ou componentes do objeto deste contrato, observado o horário normal de trabalho destes locais de fabricação.

18.3. A ação fiscalizadora da **CONTRATANTE** não exclui nem reduz as responsabilidades da **CONTRATADA** fixadas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – RESPONSABILIDADE SOCIAL

19.1. A **CONTRATADA** por si, seus prepostos e terceiros contratados, será integralmente responsável pelo cumprimento integral da “Política de Direitos Humanos da Alcoa” que trata da Responsabilidade Social no ambiente de trabalho, declarando expressamente que:

- a) não faz uso, direto ou indireto, de mão-de-obra infante-juvenil ou trabalho forçado em suas atividades industriais;
- b) garante ambiente de trabalho seguro e saudável, possuindo Programa de Segurança, Saúde e Meio Ambiente;
- c) garante a liberdade de associação sindical dos seus empregados;
- d) não permite qualquer tipo de ato ou situação discriminatória;
- e) não permite práticas disciplinares abusivas;
- f) conhece e aplica a legislação vigente, principalmente, mas não se limitando, a trabalhista e



ambiental;

19.2. O não cumprimento pela **CONTRATADA** da “Política de Direitos Humanos da Alcoa” e do quanto disposto nesta cláusula constituirá justo motivo para que a **CONTRATANTE**, a seu exclusivo critério, determine: (i) a suspensão da execução da prestação de serviços até que a **CONTRATADA** comprove o seu comprometimento e cumprimento dos requisitos de Responsabilidade Social estabelecidos pela “Política de Direitos Humanos da Alcoa”; ou (ii) a rescisão imediata do presente Contrato, mediante comunicado escrito à **CONTRATADA**, sem prejuízo das demais sanções contratuais e/ou legais aplicáveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL

20.1. Em caso de acidentes de trabalho com empregados da **CONTRATADA** nos estabelecimentos da **CONTRATANTE** esta última cuidará de prestar os primeiros atendimentos de urgência, sem ônus para a **CONTRATADA** e orientará o encaminhamento do(s) acidentado(s) para médico, hospital, clínica ou pronto-socorro da rede privada de saúde que tenham qualificação suficiente para atender completamente as necessidades do acidentado. Caso o hospital indicado para atendimento não faça parte da rede credenciada pelo seguro/plano de saúde mantido para os empregados da **CONTRATADA**, esta será responsável pelos eventuais custos de remoção, internação, tratamento, medicação, exame ou cirurgia daí decorrentes, e todos os demais procedimentos necessários.

20.1.1. Especificamente para as operações em **Juruti-PA**, a mesma regra acima se aplica em caso de acidentes havidos por culpa de empregados da **CONTRATADA**, que estejam a serviço, ou seja, a vítima deverá ser encaminhada a médico, hospital, clínica ou pronto-socorro da rede privada de saúde que tenham qualificação suficiente para atender completamente as necessidades do acidentado, devendo a **CONTRATADA** arcar os custos de remoção, internação, tratamento, medicação, exame ou cirurgia daí decorrentes, e todos os demais procedimentos necessários.

20.2. A **CONTRATANTE** não prestará atendimento de consultas médicas de rotina aos empregados da **CONTRATADA**.

20.3. Havendo atendimento de enfermagem aos empregados da **CONTRATADA**, envolvendo orientação, fornecimento de medicamentos ou curativos, não vinculados a Acidente de Trabalho, os custos serão repassados à **CONTRATADA**, pelos valores estipulados nas tabelas da AMB – Associação Médica Brasileira e Brasíndice, vigentes na época do evento.

20.4. Os custos de qualquer outro atendimento médico, não previsto no Contrato, serão, também, repassados à **CONTRATADA**, pelos valores estipulados na tabela da AMB – Associação Médica Brasileira, vigentes na época do evento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – PROGRAMA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E DE OUTRAS DROGAS NO AMBIENTE DE TRABALHO

21.1. Visando aprimorar o controle do gerenciamento de risco no ambiente de trabalho e buscando preservar a integridade física dos empregados e colaboradores da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, todos os colaboradores e empregados da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, serão submetidos ao Teste diário para detecção da presença de álcool e outras drogas psicoativas no organismo, que será executado individualmente, observando-se o seguinte:

a) O Teste para detecção da presença de álcool e outras drogas psicoativas no organismo, respeitando-se os limites éticos e legais, deverá seguir os critérios técnicos científicos estabelecidos pela classe médica e legislação correlata, assim como o Programa de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e de Outras Drogas no Ambiente de Trabalho da **CONTRATANTE** conforme anexo ao Contrato.

b) A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE** não permitirão que os seus empregados e



colaboradores detectados com níveis alcoólicos acima dos valores permitidos, ou outras drogas psicoativas no organismo, permaneçam, seja por qualquer motivo nas dependências da **CONTRATANTE**, observando-se o quanto disposto na Programa de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e de Outras Drogas no Ambiente de Trabalho deste último.

21.2. O procedimento previsto nesta cláusula visa neutralizar o potencial de riscos relacionados à falta de atenção, perda de reflexos e outros sintomas influenciados pela concentração alcoólica ou de outras drogas psicoativas no organismo, incapacitando o trabalhador de exercer suas atividades laborais com segurança, não expondo a risco a vida e integridade física sua e dos seus colegas de trabalho.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

22.1. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, previstos no artigo 393 e parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, e que comprovadamente afetem o cumprimento total ou parcial das obrigações ora assumidas, serão excludentes de responsabilidade das partes, salvo as hipóteses expressamente previstas neste Contrato e desde que a parte que os alega comunique a outra, por escrito, em até 5 (cinco) dias após a ocorrência.

22.2. Caso o impedimento resultante de caso fortuito ou de força maior perdure por um período maior que 10 (dez) dias contínuos da data da ocorrência, a **CONTRATANTE** poderá, a seu exclusivo critério, optar pelo término do Contrato.

22.3. Assim que cessarem os efeitos de caso fortuito ou força maior, as partes ficam obrigadas a retomar e/ou concluir o cumprimento de suas obrigações na medida em que não estiverem prejudicadas.

22.4. Cada parte suportará os seus custos que possam lhe decorrer da ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

23.1. As partes não permitirão, direta ou indiretamente, pagamentos ou transferências de valores com a finalidade ou efeito de corrupção, suborno público ou comercial, ou ainda qualquer conduta que possa ser vista ou interpretada como infringente aos propósitos da Política de Anticorrupção e nem aceitarão ou permitirão qualquer tipo de extorsão, propina ou outro meio ilícito ou inadequado para a realização de negócios ou obtenção de qualquer outro benefício.

23.2. A **CONTRATADA** obriga-se por si, seus sócios, diretores, agentes, funcionários e/ou qualquer pessoa que trabalhe em seu nome, que não fará com relação aos serviços e às transações contempladas neste Contrato ou a qualquer outro serviço ou transação comercial que envolva a **CONTRATANTE**, nenhum pagamento nem facilitará ou transferirá algo de valor, direta ou indiretamente, para:

- (1) qualquer funcionário público, agente público ou qualquer pessoa nomeada ou indicada para cargos comissionados ou função pública incluindo os funcionários de empresas públicas ou de economia mista, autarquias ou organizações internacionais públicas e quaisquer outros tipos de sociedade que se revista ou submeta-se as regras de direito público;
- (2) qualquer partido político, agente ou funcionário de partido político ou candidato a um cargo público;
- (3) qualquer outra pessoa ou entidade se tal pagamento ou transferência violar alguma lei anticorrupção aplicável; ou
- (4) qualquer intermediário com a finalidade de pagamento de algum dos supracitados.

23.3. A **CONTRATADA** se compromete comunicar de imediato e por escrito à **CONTRATANTE** caso, a qualquer momento e durante o prazo de vigência deste Contrato, ocorra (ou acredite ter



ocorrido) violação de alguma garantia ou declaração aqui contida. Os avisos mencionados devem ser encaminhados para:

Alcoa Alumínio S/A
A/c. Departamento Jurídico
Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B – 17º Andar Conj A
CEP: 04533-085
São Paulo – SP – Brasil
Telefone: +55 (11) 3296-3026
Fax: +55 (11) 3296-3024

23.4. A **CONTRATADA** aceita cooperar totalmente e de boa fé com a **CONTRATANTE** e seus representantes, caso ocorra qualquer violação real ou em potencial por parte da **CONTRATADA** ou de seus sócios, diretores, agentes, empregados, administradores, procuradores ou representantes aos propósitos da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (*FCPA – Foreign Corruption Practices Act*) ou de qualquer outra lei anticorrupção aplicável, especialmente a Lei Federal nº 12.846 de 1º de Agosto de 2013, colocando-se a disposição para entrevistas com seus sócios, diretores, agentes, empregados, administradores, procuradores ou representantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA – PADRÕES DE FORNECEDORES E PRIVACIDADE DE DADOS

24.1. A **CONTRATADA** reconhece que tem acesso, leu e compreendeu os padrões de conduta da Alcoa, conforme estabelecido nos Padrões de Fornecedores da Alcoa (*Supplier Standard*), conforme publicado em https://www.alcoa.com/global/em/who-we-are/ethics-compliance/pdf/Supplier_Standards.pdf

24.2. Cada uma das Partes declara que os processos, serviços e tratamento de todos os dados pessoais por ela recebidos, acessados e/ou processados em nome dos funcionários, clientes ou fornecedores, previstos neste Contrato, estão em conformidade com todas as leis aplicáveis de todos os estados e países no que tange a dados pessoais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA – FORO

25.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir todas as dúvidas e litígios, decorrentes do Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA – ASSINATURAS

26.1 As Partes admitem como válida a formalização e assinatura do contrato por meio eletrônico, incluindo todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, bem como declaram que representam a integralidade dos termos entre elas acordados, substituindo quaisquer outros acordos anteriores formalizados por qualquer outro meio, verbal, escrito, físico ou digital, nos termos dos art. 107, 219 e 220 do Código Civil.

26.2 Nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, as Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de consentimento aos termos do presente instrumento em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, incluindo as assinaturas eletrônicas nas plataformas de assinatura CERTSIGN ou outras equivalentes no mercado. A formalização do presente instrumento na forma acordada retro será suficiente para a validade jurídica e integral vinculação das Partes ao seu inteiro teor.